

1529089-77.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529089-77.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529089-77.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2211164/2019 - 55º Distrito Policial - Pq. São Rafael, 2091/2018 - 55º Distrito Policial - Pq. São Rafael

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON DIEGO ROCHA CAMPOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 711/21

VISTOS.

CLEITON DIEGO ROCHA CAMPOS, menor de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos, qualificado a fls. 141, foi denunciado, por quatro vezes, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois consta que, no dia 26 de agosto de 2018, por volta das 03 horas, na Rua Aldeia de Santo Inacio, nº 659, São Rafael, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de propósitos com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, violência e restrição de liberdade da vítima, subtraíram, para proveito comum, dois televisores marca LG, um notebook marca AZUS, um aparelho celular marca MOTOROLA, uma chave reserva do automóvel

HB20, um secador/alisador de cabelo, quatro calçados e outros produtos de vestuário e acessórios, conforme boletim de ocorrência de fls. 2/4, de valor estimado em R\$30.000,00 (trinta mil reais), pertencente à vítima R.d.N.R..

A denúncia foi recebida à fl. 161.

Foi apresentada defesa preliminar à fl. 185.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, a vítima, uma testemunha de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A Defesa pediu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente pugnou pela desclassificação para o crime de furto, afastamento das qualificadoras, com pena no mínimo e regime mais brando.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, dando conta dos bens das vítimas subtraídos pelo réu e seus comparsas, bem como pelos depoimentos.

A autoria é igualmente inconteste.

Em Juízo, o réu declarou que estava ocorrendo uma festa na rua da casa da vítima.

Nisso, dois meninos me chamaram para praticar um furto nessa residência. Nós batemos na porta, o rapaz veio atender, quando os meninos renderam ele. Um dos meninos estava com uma arma de brinquedo. Eu tentei tirar a televisão, mas não consegui, então sai e fui para o carro. Não sei o que aconteceu no imóvel. Tenho 23 anos de idade e já fui processado antes.

Mesmo que a seu modo o réu acabou por confessar que na ocasião realmente, juntamente com mais dois comparsas, entraram na casa da vítima e subtraíram os bens.

No entanto, alega que tudo não teria passado de um simples furto.

Ocorre, porém, que as justificativas do réu não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual não convenceram. Não se pode crer que a vítima resolvesse do nada, acusar o réu de um crime de tamanha gravidade, não tivesse ele efetiva participação nos fatos.

Mesmo porque o laudo do local de fls. 172/177 identificou digitais do roubador, bem como o laudo papiloscópico de fls. 205, resultou na identificação do réu.

Não há nada nos autos hábil a macular os reconhecimentos realizados em sede policial e em juízo. Longe disso. Ainda, impossível seria negligenciar o fato das partes serem desconhecidas e não existirem indícios a indicar que a prova acusatória pudesse ter por finalidade única prejudicar o réu, ou mesmo acusá-lo falsamente.

A vítima, R.N.R., na fase inquisitiva, reconheceu fotograficamente o réu como um dos roubadores, fls. 07.

Em juízo declarou que eu estava dormindo, eu escutei meu cachorro latindo. Ao abrir a porta, eu fui surpreendido pelo réu que armado, me rendeu. Eles entraram e eram três indivíduos. Eles ficaram dentro da minha casa por cerca de duas, três horas. Eles subtraíram vários bens e fugiram. Na delegacia de polícia eu reconheci o réu fotograficamente. Os policiais me mostraram um álbum fotográfico e eu apontei o réu. Reconheço o réu nesta audiência.

Atenta aos relatos prestados pela vítima observa-se que o acusado efetivamente praticou os fatos narrados na denúncia. Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: "A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na

identificação do autor" (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624). O policial civil responsável pela investigação da portaria instaurada, Alberto Aparecido Dias, ouvido em juízo, relatou de forma firme e segura que eu secretariava o Inquérito Policial, quando a ocorrência foi registrada na delegacia. Foi solicitada perícia no local, que foi preservado pelos parentes da vítima. Foi levantada uma digital, que acompanhou o laudo do local, a qual foi encaminhada ao IC para tentar identificação da pessoa. O Laudo papiloscópico voltou positivo para identificação do acusado. Reconheço o réu nesta audiência e não o conhecia anteriormente.

Assim como a vítima, o policial era estranho ao réu, não havendo motivo para que seus depoimentos sejam desprezados. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento".

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Tem-se dos autos, que o réu, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos, subtraiu, para proveito comum, bens de propriedade da vítima. O resultado do laudo papiloscópico de fls. 205 dando conta da existência da digital do acusado no interior da residência da vítima deixa mais do que contundente a autoria delitiva, prescindindo assim, de maiores divagações a respeito.

Noto que a violência necessária ao reconhecimento do crime de roubo restou evidenciada na medida em que os agentes, três deles, no total, em patente superioridade numérica, abordaram a vítima dentro de sua residência, e juntos anunciaram o roubo, ameaçando-a para a entrega dos bens.

Igualmente a qualificadora prevista no inciso V do §2º, do artigo 157 do Código Penal, restou caracterizada, porque o acusado, juntamente com seus comparsas, não se contentou em apenas subtrair os bens da vítima. Após o anúncio do assalto, ficou com a vítima por três horas deixando-a com sua liberdade tolhida, tudo de forma absolutamente desnecessária.

Que o réu subtraiu os bens da vítima mediante concurso de agentes é circunstância cristalina nos autos, seja pelas declarações da vítima, seja pela própria dinâmica dos acontecimentos.

A agravante referente ao emprego de arma de fogo restou igualmente comprovada. A despeito de não ter havido apreensão da arma, o relato da vítima foi firme no sentido de que o réu e seus comparsas estariam armados no momento do assalto. Aliás, reiterada a jurisprudência no sentido de que a apreensão e perícia da arma é dispensável para o reconhecimento da causa de aumento, quando firme a palavra da vítima: "EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.

RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido". (RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, STF, julgado em 18/05/2010, DJe 10/06/2010).

"A configuração da qualificadora do emprego de arma de fogo não se mostra imprescindível a apreensão do objeto utilizado pelo agente para amedrontar a vítima, se existe certeza, fornecida por prova testemunhal, de que o réu efetivamente, dele se utilizou. Jurisprudência dominante no TACRIM - SP" (TACRIM-SP-AC 1.044.529-8 - Rel. Renato Nalini).

Em assim sendo, restou exaustivamente comprovado nos autos que o réu restringindo a liberdade da vítima, em concurso de agentes, subtraiu bens de propriedade da vítima com uso de arma de fogo, sendo, pois, a condenação de rigor.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu era menor de 21 anos de idade à época dos fatos, mas possui maus antecedentes, ostentando uma condenação por roubo e extorsão, conforme certidão de fls. 159, demonstrando possuir uma personalidade desvirtuada da moral média e com tendência à criminalidade. De outro giro confessou a autoria delitiva, de maneira que mantenho a pena base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, por entender que tais circunstâncias se compensam.

Verifico que incidem sobre o crime de roubo três causas de aumento, referentes ao concurso de pessoas, restrição de liberdade e ao emprego de arma de fogo. Sendo assim, atenta aos ditames do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limitar-me-ei a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente. Dessa forma, aumento a pena do réu em 2/3, com fulcro no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não havendo outras causas capazes de influenciar na dosimetria da pena, torno definitiva a pena supra.

O dia multa será fixado no piso legal, diante da condição econômica do réu.

O condenado iniciará o cumprimento da reprimenda em regime fechado, e isso porque praticou crime de natureza grave, e delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado.

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelo réu, em especial ante o fato de tratar-se de roubo praticado em concurso de pessoas e com restrição de liberdade das vítimas. A sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra o patrimônio, praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar CLEITON DIEGO ROCHA CAMPOS, a cumprir, em estabelecimento adequado, e em regime inicial fechado, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, c.c. § 2º A, inciso I, do Código Penal.

A espécie de delito praticado, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais ao condenado. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Deixo ainda de conceder ao condenado o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade porque cometeu crime grave, e respondeu a todo o processo preso, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando pois presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ressalte-se a sequência de crimes contra o patrimônio que vem sendo praticados em nossa Capital. Assim, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, não concedo ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime.

No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que

integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvemento dos demais recursos." Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão. Além disso, não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão. Recomendem-se o réu no estabelecimento prisional que se encontra recolhido. Custas na forma da Lei. P.R.I.C.

São Paulo, 17 de março de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA